



PUTUSAN
Nomor 6683 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. BUNDI ARISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 235, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (d/a Kantor Notaris Melania Miensye Hambali, SH.);
2. **MELANIA MIENSYE HAMBALI, S.H., Notaris**, selaku isteri dari Tergugat I, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 235, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
3. **MASWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Wahab Syahrani, Nomor 71, RT 045, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gesta Padang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gesta Padang, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Indrakila, Nomor 101 A, RT 04, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ARDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Al Makmur II, Nomor 63 A, RT 031, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
2. **WILLEM HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono, Nomor 25A, RT 031, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



3. **WARDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Al Makmur II, Nomor 25A, RT 031, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

4. **YULIUS ERSON**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Blok D, Nomor 08, RT 021, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Welman Napitupulu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Formak Indonesia), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni Atas, RT 46, Nomor 30, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Drs. Herman Hidayat, M.Si., berkedudukan di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Drs. HERMAN HIDAYAT, M.Si., Kepala Kantor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.P.A., Penata Pertanahan Muda Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Jalan Manuntung, Nomor 3, RT 27, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

2. **KEPALA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**, yang diwakili oleh Camat Balikpapan Kota, berkedudukan di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



memberi kuasa kepada Elyzabeth E. R. L. Toruan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023;

3. **KEPALA KELURAHAN DAMAI**, yang diwakili oleh Lurah Damai, Kanti Suharjo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, RT 16, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elyzabeth E. R. L. Toruan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023;

4. **ALLA, selaku Ketua RT 31**, bertempat tinggal di Jalan Beller, RT 31 (dahulu RT 39), Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat I adalah pemilik sah tanah seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), Penggugat II seluas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), Penggugat III seluas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), dan Penggugat IV

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) atau seluruhnya seluas 2.375 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Beller, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat I, II, III, & IV dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat HM Nomor 7251/Kelurahan Damai atas nama Tergugat I/Ir. Bundi Aristianto yang diperoleh dari Tergugat III/Maswansyah adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh kuasa darinya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah Para Penggugat seluas 2.375 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Para Penggugat tanpa syarat dan atau memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengosongkan sendiri dengan batuan pihak yang berwajib;
6. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa biaya pembangunan kembali rumah yang dibongkar Tergugat I & II sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
7. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa keuntungan usaha yang hilang karena tempat usaha dibongkar Tergugat I & II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk membayar kerugian *immateriil* Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng sama rata tunai dan serta merta;
9. Menyatakan sita jaminan (*revindictoir beslag* dan *conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, & VI untuk membayar uang paksa



(*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;

11. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

1. Kewenangan absolut, Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi *error in persona/diskualifikasi in person*;

Tergugat V dan Tergugat VI:

- I. Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang (kompetensi absolut);
- II. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 6 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT SMR, tanggal 30 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 6 Desember 2023;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat I adalah pemilik sah tanah seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), Penggugat II seluas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), Penggugat III seluas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi), dan Penggugat IV seluas 400 m² atau seluruhnya seluas 2.375 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Beller, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat I, II, III, & IV dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat HM Nomor 7251/Kelurahan Damai atas nama Tergugat I/Ir. Bundi Aristianto yang diperoleh dari Tergugat III/Maswansyah adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



mengikat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh kuasa darinya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah Para Penggugat seluas 2.375 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Para Penggugat tanpa syarat dan atau memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengosongkan sendiri dengan batuan pihak yang berwajib;
7. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa biaya pembangunan kembali rumah yang dibongkar Tergugat I & II sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
8. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa keuntungan usaha yang hilang karena tempat usaha dibongkar Tergugat I & II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, & VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan;
10. Menolak gugatan yang selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon kasasi II, Pemohon Kasasi III, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 30 April 2024, Nomor 58/PDT./2024/PT BPP;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 6 Desember 2023, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II, III untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Dan apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Mei 2024, dan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balikpapan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Para Penggugat merupakan keluarga besar Kodam VI Tanjungpura (sekarang dinamai Kodam IX Mulawarman), yang diberi rumah/tanah sebelum pensiun pada tahun 1974 akan tetapi berdasarkan bukti

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4.A yaitu fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Perintah Pangdam VI/TPR Nomor Sprint/663/VII/1992, tanggal 14 Juli 1992, bukti P-4.C yaitu fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Perintah Pangdam VI/TPR Nomor Sprint/663/VII/1992 tanggal 14 Juli 1992 dan Bukti Tertulis P-5.A yaitu berupa Surat Izin Penempatan Nomor SIP/158/4/V/1978, tanggal 2 Mei 1978, yang mana kedua bukti tertulis tersebut tanpa ada aslinya lagi pula bukti bertanda P-4.A, P-4.C, dan P-5.A secara garis besar hanya perintah untuk menempati atau mengisi/mengosongkan rumah dinas dan tidak ada kata-kata yang berkaitan dengan kepemilikan seperti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan meskipun Para Penggugat telah mengajukan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) tahun 2012 atas nama Ngatmirah dan Misni Arwati, akan tetapi bukti P1-A Penggugat I telah habis masa berlakunya yaitu pada Tahun 2012, di mana berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 22 ayat (1) masa berlaku Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) selama 3 tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang 1 kali;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, terbukti tanah objek sengketa ada 2 bidang yang keseluruhannya sekitar 5.000 m² (lima ribu meter persegi), yang bidang pertama seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dulunya milik Asmuri Musa (*vide* bukti surat T-7 fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Memiliki Sebidang Tanah Perwatanan/Kebun atas nama Asmuri Musa tanggal 5 Juli 1964), kemudian tanah tersebut dialihkan kepada Marwansyah (Tergugat III) pada tanggal 23 Juni 1976 (*vide* bukti surat T-8 yaitu fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan/Penyerahan Perwatanan Tanah dari Asmuri Musa (orang tua Tergugat III) kepada Marwansyah/Tergugat III tanggal 23 Juni 1976) dan objek sengketa yang bidang kedua seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) telah bersertifikat yaitu Nomor 07251/Kelurahan Damai dengan luas 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) diterbitkan atas nama Marwansyah (Tergugat III), *vide* bukti tertulis T-I, T-IV-5, dan T-IV-6 yang mana perolehannya berdasarkan jual beli dengan Asparudin tahun 2006, telah beralih dari atas nama Marwansyah (Tergugat III) ke Ir. Bundi Aristianto (Tergugat I suami dari Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2014,

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Desember 2014 *vide* bukti tertulis T-2 dan telah berganti nama sertifikat hak milik tersebut menjadi atas nama Ir. Bundi Aristianto, *vide* bukti tertulis T-1;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ir. BUNDI ARISTANTO, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PDT/2024/PT SMR, tanggal 30 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 6 Desember 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. Ir. **BUNDI ARISTANTO**, 2. **MELANIA MIENSYE HAMBALI, S.H., Notaris, selaku isteri dari Tergugat I**, 3. **MASWANSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PDT/2024/PT SMR, tanggal 30 April 2024 yang membatalkan Putusan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal
6 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 6683 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)